MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
9ª/AJ - Assessoria Jurídica Regional

PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 05/2025

Grupo de Trabalho Decisão nº 1998/2024

Processo nº: 59500.004298/2024-14-e
Interessado: Presidência da Codevasf
Assunto: Contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR.
1. Parecer Referencial, na forma da Decisão da Presidência nº 1998, de 19 de novembro de 2024. Orientação e uniformização jurídica. Dispensa de análise individualizada dos processos que envolvem matéria recorrente e que se amoldam aos termos da manifestação jurídica referencial. Orientações.
2. Dispensa de licitação em razão do valor. Inaplicabilidade na contratação de obras e serviços de engenharia.
3. Contratação de serviços e compras. Art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal. Art. 29, inc. II, da Lei nº 13.303/2016. Art. 106, inc. II e §§ 1º e 5º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf. RILC.
4. Atendimento de requisitos/condições. Art. 117 a 120 do RILC.
5. Documentação a ser conferida pela área técnica da Codevasf, com o expresso atestado de que a situação concreta se amolda aos termos e recomendações da manifestação referencial. Preenchimento do Anexo 1.
6. Vigência do parecer referencial restrita à inexistência de alteração da legislação utilizada como fundamento da manifestação.
7. Parecer Jurídico Referencial condicionado à aprovação pela Diretoria Executiva da Codevasf.

DO CABIMENTO E DO OBJETO DO PRESENTE PARECER REFERENCIAL

1. O Parecer Jurídico Referencial tem como objetivo oferecer uma solução jurídica para casos recorrentes que envolvem a mesma situação fática. Em outras palavras, o órgão de assessoramento jurídico pode emitir um parecer com determinado entendimento que será aplicado em situações idênticas, eliminando a necessidade de pareceres individualizados, de modo que a responsabilidade de verificar se a situação analisada corresponde ao padrão aprovado é transferida para as demais unidades desta empresa pública.

2. No âmbito da Administração Pública Federal, a Orientação Normativa AGU nº 55/2014 autoriza a adoção de manifestação jurídica referencial, dispensando-se a análise individualizada de matérias que envolvam questões jurídicas idênticas e recorrentes, nos seguintes termos:

> I - Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, estão dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, **desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação**.
> II - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser observados os seguintes requisitos: a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; e b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462

conferência de documentos.

3. A manifestação jurídica referencial constitui-se, portanto, em medida destinada a orientar a Administração e capaz de conferir segurança jurídica à sua atuação, prescindindo, no entanto, da análise individualizada de processos pelo órgão de consultoria jurídica, salvo a existência de dúvida jurídica.

4. Trata-se de ferramenta destinada à otimização e à racionalização do trabalho, viabilizando maior dedicação ao enfrentamento de questões jurídicas complexas, com atuação prioritária, estratégicas e especializadas, que demandam uma atuação qualificada.

5. É importante destacar que, acompanhando a transição do modelo burocrático para o gerencial, a Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, incorporou formalmente o princípio da eficiência aos já consagrados princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O princípio da eficiência determina que a Administração Pública busque a melhor aplicação possível dos recursos públicos, simplificando processos e evitando desperdícios. Nesse contexto, o Parecer Referencial se alinha diretamente a essa lógica.

6. Em atenção ao princípio da eficiência, o presente pronunciamento busca orientar as contratações diretas de serviços e compras de baixo valor - considerando o **limite fixado no art. 106, inc. II, §§ 1º e 5º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Codevasf**, que importam em alto volume de contratações, repetitivas e idênticas.

7. **A unidade técnica assessorada deverá atestar, de forma expressa, que o caso concreto se amolda às hipóteses deste referencial.** E a Administração poderá, a qualquer tempo, provocar a atuação do órgão de consultoria nas dúvidas jurídicas específicas que surgirem nos respectivos processos desta espécie, bem como para atualização do presente parecer.

INAPLICABILIDADE DESTE PARECER REFERENCIAL

8. Por envolver regulamentos específicos, este parecer referencial **não se aplica** à contratação direta em razão do valor de **obras e serviços de engenharia** (art. 106, inciso I, do RILC da Codevasf).

AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL

9. Para a utilização deste parecer referencial, a entidade assessorada **deve atestar que o caso concreto se amolda às hipóteses descritas neste parecer e que foi utilizada lista de verificação** (**ANEXO 1**).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

10. De acordo com seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC)[1], a Codevasf deverá produzir os documentos abaixo durante a fase de planejamento da contratação:

i) Documento de Formalização da Demanda – DFD (art. 13);
ii) Estudos Técnicos Preliminares – ETP (art. 19, I);
iii) Mapa de Riscos (art. 19, II); e
iv) Documentos contendo as especificações técnicas da contratação, com suas respectivas pesquisas de preços (art. 19, III).

11. Embora sejam documentos de natureza essencialmente técnica, serão feitas algumas observações a

[1] Aprovado pela Deliberação nº 08, de 26 de fevereiro de 2024.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462

título de orientação jurídica.

Documento de Formalização da Demanda, Estudos Preliminares, Termo de Referência e Mapa de Riscos

12. O **Documento de Formalização da Demanda (DFD)** deve contemplar as exigências do §2º do art. 13 do RILC, tais como: **i)** justificativa da necessidade da contratação; **ii)** quantidade a ser contratada e resultados a serem alcançados; **iii)** previsão de início do contrato; **iv)** indicação da previsão de recursos para a contratação; **v)** o nome da área requisitante ou técnica com a identificação do responsável; e **vi)** aprovação da autoridade competente.

13. Quanto aos **Estudos Técnicos Preliminares (ETP)**, **sua elaboração é dispensada**, conforme previsto no §1º do art. 19 do RILC:

> Art. 19. [...]
> **§ 1º Ficam dispensados da elaboração de estudos técnicos preliminares quando se tratar de:**
> **I - contratações diretas de baixo valor, aquelas cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 106 deste Regulamento;**

14. Contudo, é necessária a elaboração de **Termo de Referência (TR), ainda que de forma simplificada[2], sintetizando as principais decisões e informações acerca da contratação a ser realizada[3], tais como:**

> **i)** Descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto;
> **ii)** definição do objeto, sua natureza e quantitativos;
> **iii)** requisitos da contratação;
> **iv)** prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
> **v)** indicação dos locais de entrega dos produtos ou prestação dos serviços;
> **vi)** especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
> **vii)** modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pela Codevasf;
> **viii)** os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas;
> **ix)** critérios de medição e de pagamento;
> **x)** forma e critérios de seleção do fornecedor;
> **xi)** estimativas do valor da contratação, nos termos do art. 28 do RILC, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; e
> **xiii)** adequação orçamentária.

15. **Quanto à pesquisa de preços**, para formação do valor estimado da contratação, deverá ser realizada conforme art. 28 do RILC, devendo constar nos autos parecer de custo e as consultas de valores e respostas obtidas:

> Art. 28. No processo de formação do valor estimado da licitação (pesquisa de preços), a unidade

[2] Conf. https://zenite.blog.br/a-in-no-81-2022-exige-a-elaboracao-do-tr-nas-contratacoes-diretas/
[3] Nesse sentido, cita-se a previsão do §1º do art. 6º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 25 de novembro de 2022: § 1 º Os processos de contratação direta de que trata o art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão instruídos com o TR, observado em especial os arts. 8º e 10.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462

> orgânica demandante deverá consultar no mínimo 3 (três) fontes, com destaque para:
> I - contratos ou atas de registro de preços celebrados por outros órgãos ou entidades da Administração Pública;
> II - valores fixados por órgãos oficiais ou estabelecidos em publicações especializadas ou em sítios de fornecedores e de comparação de preços;
> III - contratos firmados pela iniciativa privada em condições análogas às da Administração Pública;
> IV - valores cotados por fornecedores atuantes no respectivo mercado; e
> V - preços praticados em contratação anterior, devidamente atualizados por índices gerais ou setoriais para correção de contratos.
> Parágrafo único. A unidade orgânica demandante deverá instruir o processo licitatório quanto ao processo de formação de preços estimado da respectiva licitação, com os seguintes documentos:
> I - parecer de custo elaborado pelo empregado responsável pela pesquisa ou parecer da Gerência de Custos – AD/GCT; e
> II - consultas de valores e respostas obtidas.

16. Por fim, quanto à gestão de riscos, esta se materializa no **Mapa de Riscos**[4], que é o documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação de seus impactos. **Tal documento deverá ser confeccionado consoante art. 24 do RILC**.

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR

17. O art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal estabelece que, como regra geral, a celebração de contratos pela Administração Pública deve ser precedida de processo licitatório. Essa exigência tem como finalidade garantir a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público, além de assegurar igualdade de condições a todos os participantes. Contudo, a própria Constituição permite exceções a essa obrigatoriedade, nos termos especificados em legislação[5]:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]
> **XXI - ressalvados os casos especificados na legislação**, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

18. Assim, ficou a cargo da legislação infraconstitucional disciplinar as hipóteses em que o procedimento licitatório poderá ser dispensado.

19. Nesse contexto, a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) prevê, em seu art. 29, inc. II, que a licitação será **dispensável**[6] nas contratações de serviços e compras de pequeno valor:

> Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: [...]
> II - para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo

[4] O Mapa de Riscos não se confunde com a matriz de risco, que é cláusula contratual caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato (art. 2º, XXIX, do RILC).
[5] O Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Codevasf dispõe, em seu artigo 3º, que os contratos a serem celebrados pela Codevasf serão precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade.
[6] Em que pese seja viável, em tese, a competição, o legislador previu hipótese em que seria dispensável a licitação em razão do reflexo de outros princípios previstos no ordenamento jurídico, a exemplo da economicidade, eficiência, dentre outros.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462

> serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;

20. A norma visa evitar que o custo administrativo da realização de um procedimento licitatório supere o valor da própria aquisição, atendendo ao princípio da economicidade. Seria incoerente a Administração deflagrar um procedimento licitatório que lhe exigisse maior dispêndio financeiro com custos processuais do que com o próprio objeto da aquisição. Nesse sentido, cabe ao administrador público optar pela solução menos onerosa aos cofres públicos, observando igualmente o princípio da moralidade.

21. O §3º do art. 30 da Lei nº 13.303/2016 determina os elementos essenciais para a instrução dos processos de contratação direta, nos seguintes termos:

> Art. 30. [...]
> § 3º O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
> I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
> **II - razão da escolha do fornecedor ou do executante;**
> **III - justificativa do preço.**

22. O inciso I não se aplica à hipótese de dispensa de licitação que se fundamente no baixo valor da contratação. Por sua vez, no que concerne ao inciso II, cabe à Codevasf apresentar justificativas objetivas para a escolha do fornecedor, devidamente embasadas em critérios técnicos e documentais que comprovem a adequação do fornecedor selecionado em detrimento de outros potenciais agentes. Em relação ao inciso III, a justificativa do preço constitui requisito indispensável para respaldar a contratação direta.

23. Por seu turno, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Codevasf dispõe sobre a dispensa em razão do valor do seguinte modo:

> Seção II
> Da Dispensa do Procedimento Licitatório
> Art. 106. O procedimento licitatório será dispensável nas seguintes situações:
> [...]
> **II - para outros serviços, compras, alienações e concessões de uso até o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), nos casos previstos neste Regulamento, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possam ser realizados de uma só vez, no mesmo local e dentro do mesmo exercício orçamentário;**
> [...]
> § 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput desse artigo, conforme tabelas oficiais, serão alterados, anualmente, a contar de 1º de janeiro de cada ano, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração.
> § 2º Na aplicação do previsto nos incisos I e II do caput, o procedimento deverá ser realizado, preferencialmente, na forma eletrônica.
> [...]
> § 5º Para fins do disposto no § 1º, o valor resultante da atualização será arredondado, a menor, para múltiplo de mil.

24. Em síntese, no âmbito da Codevasf, o procedimento licitatório é dispensável para a contratação de serviços e compras (exceto obras e serviços de engenharia) **até o limite de R$ 65.000,00** (sessenta e cinco mil reais), mas **desde que não haja o fracionamento de despesas** dentro do mesmo exercício financeiro.

25. Isso significa que, ao longo de um único ano, a despesa não pode ser dividida em partes menores com o intuito de se enquadrar no limite de dispensa, caso os serviços ou compras possam ser realizados em

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462

uma única contratação. Eis a importância do Planejamento Anual de Compras – PAC[7], previsto no capítulo XV do RILC da Codevasf.

26. Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União (TCU)[8] esclarece que os limites são aplicáveis **em cada exercício financeiro** e **por natureza de objeto**. Se forem realizadas, portanto, por **uma mesma unidade gestora**, no exercício financeiro, mais de uma contratação de objetos de mesma natureza (entendidos como tais aqueles relativos a contratações no **mesmo ramo de atividade**[9]) que, apesar de individualmente inferiores ao limite máximo atualmente permitido, R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), ultrapassem o limite quando somadas, estará caracterizado o fracionamento indevido de despesa.

27. Com relação à duração dos contratos, o artigo 71 da Lei das Estatais estabelece que a vigência inicial dos contratos regidos por esse regramento, sejam eles contínuos ou não, poderá ser de até cinco anos a partir de sua celebração, sendo vedada, evidentemente, a celebração de contrato com prazo indeterminado. Nesse contexto, convém ressaltar que **o valor da contratação por dispensa de licitação deve considerar o contrato em toda a sua duração**[10].

28. Em outras palavras, se um contrato for celebrado por 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) meses, o montante a ser despendido durante todo esse período deve ser considerado no valor total previsto no art. 106, inc. II, do RILC.

29. O limite legal para dispensas de licitação deve ser respeitado com base em um planejamento adequado, que contemple os gastos previsíveis da mesma natureza ao longo do exercício financeiro e eventuais prorrogações previstas. Caso a área técnica restrinja as prorrogações do contrato com base no valor, respeitando o limite legal estabelecido para essa hipótese de contratação direta, de modo que os possíveis aditamentos de prazo ao contrato não excedam esse limite, não há que se falar em fracionamento indevido de despesas.

30. É relevante destacar que, em casos de modificações supervenientes nos valores contratuais, decorrentes de reajuste, repactuação ou revisão contratual que resultem na superação do limite legal previsto, tal situação não acarretará a nulidade da contratação direta. Isso se justifica por tratar-se de uma medida destinada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que não se aplica a alterações voluntárias nos valores contratuais, como nos casos de alteração quantitativa.

31. Noutro lado, caso a área técnica anteveja que o contrato possa resultar em alterações qualitativas ou quantitativas que eventualmente excedam o limite estipulado, recomenda-se a adoção de um procedimento licitatório. Esse procedimento visa a obtenção de uma proposta mais vantajosa, em substituição à dispensa de licitação.

32. Ressalta-se que **o valor estabelecido no inciso II do art. 106 do RILC pode ser atualizado**

[7] Art. 159. O Plano Anual de Compras – PAC é o documento que materializa as contratações da Codevasf previstas para o ano.
[8] Licitações & Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. 5ª Edição, Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência, 2024, pág. 710 - 711.
[9] A IN - Seges/ME 67/2021 inicialmente conceituou "ramo de atividade" como a partição econômica do mercado, identificada pelo nível de subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (art. 4º, § 2º). Este dispositivo foi recentemente alterado pela IN Seges/MGI 8/2023, passando a contemplar novo conceito para "ramo de atividade": linha de fornecimento registrada pelo fornecedor quando do seu cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), vinculada: I - à classe de materiais, utilizando o Padrão Descritivo de Materiais (PDM) do Sistema de Catalogação de Material do Governo federal; ou II - à descrição dos serviços ou das obras, constante do Sistema de Catalogação de Serviços ou de Obras do Governo federal.
[10] Estatal deve considerar os possíveis períodos de prorrogação contratual para avaliar o cabimento da dispensa em razão do valor? O previsto na Lei nº 14.133/2021 seria um norte nessa análise? Zênite Fácil, categoria Perguntas e Respostas, dez. 2022. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br. Acesso em: 26.12.2024.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462

anualmente por deliberação do Conselho de Administração da Codevasf para assegurar a recomposição diante de perda inflacionária. Dessa forma, cabe à unidade demandante, no momento da abertura do processo administrativo, verificar se o valor vigente já foi reajustado.

33. Ademais, o § 2º do art. 106 do RILC determina que a dispensa de licitação em razão do valor deve ser realizada, **preferencialmente, na forma eletrônica**. Por essa razão, se for o caso, a unidade demandante deverá justificar, nos autos, os motivos pelos quais o procedimento não foi conduzido de forma eletrônica.

DO PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

34. No que se refere ao procedimento destinado a viabilizar a contratação direta, o RILC da Codevasf dedica uma seção específica:

> Seção V
> Dos Procedimentos para Contratação Direta
>
> Art. 117. **O processo de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, será iniciado na unidade orgânica interessada** na contratação da obra, serviço, compra ou fornecimento, formalizado **por meio de processo eletrônico e documentos padrões** elaborados pela Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SL, pré-aprovados pela Assessoria Jurídica da Sede da Codevasf, e posterior aprovação pela Diretoria Executiva da Codevasf.
>
> Art. 118. **O processo de contratação direta**, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, **dependerá de exposição de motivos pelo titular da unidade orgânica interessada** na contratação da obra, serviço, compra ou fornecimento, **indicando**:
> **I – a caracterização das circunstâncias de fato justificadoras da contratação;**
> **II – o dispositivo deste Regulamento Interno aplicável à espécie;**
> **III – as razões da escolha do fornecedor, pessoa jurídica ou pessoa física, a ser contratada;**
> **IV – a justificativa do preço da contratação e a sua adequação ao mercado; e**
> **V – outras informações aplicáveis ao caso concreto.**
>
> Art. 119. Verificada a necessidade de contratação e estando consubstanciada hipótese permissiva de dispensa ou inexigibilidade de licitação, desde que autorizada pela autoridade competente, poderão ser realizadas as negociações pertinentes, considerando as estimativas da Codevasf, as condições de mercado e as praxes comerciais.
> § 1º Deverão ser estabelecidos meios de controle efetivos pertinentes às contratações por dispensa de valor.
> **§ 2º Previamente à contratação direta, a unidade orgânica responsável pela contratação deverá diligenciar quanto à pertinência do objeto a ser contratado em relação ao contrato ou estatuto social da Codevasf.**
> § 3º O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
>
> Art. 120. Nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, se comprovado, pelo órgão de controle externo, sobrepreço ou superfaturamento, responderão solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador de serviços.

35. A observância desses dispositivos é essencial para garantir a legalidade da contratação.

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO

36. Quanto à minuta de contrato, o RILC dispõe expressamente que sua utilização é obrigatória,

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462

inclusive nas hipóteses de dispensa[11], elencando, contudo, algumas exceções em que o instrumento contratual pode ser substituído por Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço:

> **Art. 145. O contrato poderá ser dispensado nos casos de pequenas despesas de pronta entrega e pronto pagamento, que não resultem obrigações futuras por parte da Codevasf, quais sejam:**
> **I - compras de pronta entrega e pronto pagamento no valor a que se refere o inciso I e II do art. 106 deste Regulamento, que não resultem obrigações futuras, hipóteses em que poderá ser utilizada a Ordem de Fornecimento; ou**
> **II - serviços de pronto pagamento no valor a que se refere o inciso I e II do art. 106 deste Regulamento, que não resultem obrigações futuras, hipóteses em que poderá ser adotado o documento equivalente que comprove a efetivação da despesa.**
> § 1º A dispensa na utilização do instrumento contratual, disposto no caput deste artigo, não prejudicará o registro contábil exaustivo dos valores despendidos e a exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários.
> § 2º Fica dispensada a elaboração de estudos técnicos preliminares e matriz de riscos para os casos de compras de pronta entrega e pagamento previstas neste artigo realizadas por intermédio de ordem de compra e cartão corporativo.
> **§ 3º O prazo máximo de pagamento para compras de pronta entrega e pagamento previstas neste artigo será de 30 (trinta) dias.**
> § 4º A inexistência de riscos inerentes à contratação de serviços de pronto pagamento de valor não superior a 20% (vinte por cento) do limite estabelecido nos incisos I e II do art. 106 deste Regulamento, dos quais não resultem obrigações futuras, poderá ser atestada no respectivo termo de referência ou projeto básico e autorizado pela autoridade competente nos moldes deste Regulamento.
> **§5º Para os fins do disposto neste Regulamento, considera-se para pronta entrega a aquisição de produtos com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias, contado da data de assinatura do contrato ou, quando facultativo, da emissão de instrumento hábil para substituí-lo.**

37. Dessa forma, cabe à área interessada verificar qual o instrumento mais adequado a ser utilizado em cada caso.

REQUISITOS PARA CONTRATAR COM A CODEVASF

38. Como em qualquer contratação, devem ser verificados os critérios de habilitação do fornecedor, devendo constar dos autos os documentos previstos no art. 81 do RILC, descritos abaixo:

> Art. 81. [...]
> **§ 1º Os seguintes critérios de habilitação deverão ser exigidos nas contratações da Codevasf:**
> **I -** habilitação jurídica[12];
> **II -** regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), comprovada mediante a apresentação, respectivamente, de Certidão de Débitos relativos a Créditos

[11] Art. 144. Os contratos de que trata este Regulamento normatizam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto neste Regulamento e pelos preceitos de direito público e privado.
Parágrafo único. O contrato será obrigatório nas contratações oriundas de licitação, bem como nas dispensas e inexigibilidades, exceto nos casos citados neste Regulamento e demais legislações aplicáveis.

[12] RILC. Art. 81 [...]
§ 4º Consideram-se documentos aptos a comprovarem a habilitação jurídica:
I - cédula de identidade, no caso de pessoa física;
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para pessoa Jurídica;
III - registro comercial, no caso de empresa individual;
IV - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado da designação ou da ata de eleição de seus administradores;
V - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da designação de diretoria em exercício; e
VI - decreto de autorização ou equivalente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462

Tributários Federais, Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
III - regularidade fiscal e trabalhista;
IV - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, mediante declaração emitida pelo licitante;[13] e
V - declaração de que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo, conforme disposto na Lei nº 9.777, de 30 de dezembro de 1998, na Lei nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003, e na Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1993.

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

39. Em relação à regularidade orçamentária, são exigidas as seguintes providências antes da formalização da contratação:

i) declaração de previsão dos recursos orçamentários para a despesa, com a indicação da rubrica orçamentária; e
ii) juntada da nota de empenho suficiente para a despesa (art. 60 da Lei nº 4.320/1964[14] e art. 34 do Decreto nº 11.462/2023[15]).

PUBLICAÇÃO

40. Conforme §7º do art. 153 do RILC, a Codevasf deverá **providenciar a publicação do contrato, em extrato, no Diário Oficial da União** – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, **qualquer que seja o seu valor**, ainda que sem ônus.

41. Além disso, o §3º do art. 119 do RILC também dispõe que o **ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.**

CONCLUSÃO

42. Ante o exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, desde que sejam preenchidos todos os requisitos constantes deste Parecer Referencial, considera-se juridicamente regular a contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor, consoante art. 106, inc. II, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Codevasf.

43. Esta manifestação jurídica consultiva é referencial. Isso quer dizer que seus termos são aplicáveis a processos administrativos que tratem da mesma matéria. Como consequência, não haverá necessidade de análise individualizada dos respectivos processos pelas assessorias jurídicas da Codevasf. Para tanto, **é preciso que o setor competente ateste expressamente que a situação concreta se amolda aos termos desta manifestação**.

44. Em caso de dúvida jurídica, a Assessoria Jurídica deve ser consultada, para exame individualizado, **mediante formulação dos questionamentos específicos**.

---

[13] O inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal do Brasil proíbe que menores de 18 anos trabalhem em atividades noturnas, perigosas ou insalubres. Também proíbe que menores de 16 anos trabalhem, exceto como aprendizes a partir dos 14 anos.
[14] Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
[15] Art. 34. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462

45. As orientações emanadas dos pareceres jurídicos, ainda que apenas opinativos, devem ser seguidas ou, caso contrário, justificadas no corpo do processo.

46. **Fica revogado o Parecer Jurídico Referencial PR/AJ Nº 05/2022**.

47. É o parecer.

Documento assinado eletronicamente
JÉSSICA DE BRITO SOUZA LUZ
Advogada da Codevasf
OAB/GO 55.804

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
9ª/AJ - Assessoria Jurídica Regional

PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 05/2025

Grupo de Trabalho Decisão nº 1998/2024

ANEXO 1

CHECKLIST – LISTA DE VERIFICAÇÃO

	PROVIDÊNCIA/DOCUMENTO	✓
	Documento de Formalização da Demanda – DFD (art. 13, §2º do RILC)	
	Termo de Referência	
	Declaração de previsão dos recursos orçamentários para a despesa, com a indicação da rubrica orçamentária	
	Mapa de Riscos (art. 24 do RILC)	
	Pesquisa de preços e consultas de valores e respostas obtidas (art. 28 do RILC)	
	Parecer de Custos	
	Nota técnica com a indicação da caracterização das circunstâncias de fato justificadoras da contratação; o enquadramento da contratação no limite de valor previsto no art. 106, inc. II, do RILC; as razões da escolha do fornecedor, pessoa jurídica ou pessoa física, a ser contratada; a justificativa do preço da contratação e a sua adequação ao mercado; declaração de não fracionamento de despesas no exercício financeiro; se for o caso, razões pelas quais o procedimento não foi realizado na forma eletrônica; e outras informações aplicáveis ao caso concreto;	
	Minuta de contrato - dispensada se for adotado instrumento substitutivo, nas hipóteses permitidas pelo RILC (art. 145) **[1]**	
	Juntada do Parecer Jurídico Referencial nº 05/2025	
	Há declaração nos autos de que o caso se amolda aos termos do Parecer Jurídico Referencial nº 05/2025	
	Documentos de habilitação do contratado: (art. 81 do RILC) i) Habilitação jurídica (exemplos: CNPJ; documentos pessoais); **e** ii) Certidões de regularidade fiscal e trabalhista; Certidão Regular de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); **OU** Certidão do SICAF	
	Declarações do contratado: (art. 81 do RILC) i) de que não se enquadra nas vedações do art. 38 da Lei nº 13.303/2016 **[2]**; ii) de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal **[3]**; e iii) de que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo;	
	Autorização da autoridade competente	
	Nota de empenho suficiente para a despesa (art. 60 da Lei nº 4.320/1964)	
	Publicação em extrato no Diário Oficial da União (art. 153, §7º do RILC)	
	Divulgação da contratação direta ou o extrato decorrente do contrato no sitio eletrônico da CODEVASF	

Observações:

É dispensada a elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP), conforme previsto no §1º do art. 19 do RILC.

O valor estabelecido no inciso II do art. 106 do RILC pode ser atualizado anualmente por deliberação do Conselho de Administração da Codevasf para assegurar a recomposição diante de perda inflacionária. Dessa forma, cabe à unidade demandante, no momento da abertura do processo administrativo, verificar se o valor vigente foi reajustado.

[1] RILC
Art. 145. O contrato poderá ser dispensado nos casos de pequenas despesas de pronta entrega e pronto pagamento, que não resultem obrigações futuras por parte da Codevasf, quais sejam:
I - compras de pronta entrega e pronto pagamento no valor a que se refere o inciso I e II do art. 106 deste Regulamento, que não resultem obrigações futuras, hipóteses em que poderá ser utilizada a Ordem de Fornecimento; ou
II - serviços de pronto pagamento no valor a que se refere o inciso I e II do art. 106 deste Regulamento, que não resultem obrigações futuras, hipóteses em que poderá ser adotado o documento equivalente que comprove a efetivação da despesa.
[...]
§ 3º O prazo máximo de pagamento para compras de pronta entrega e pagamento previstas neste artigo será de 30 (trinta) dias
[...]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462

§5º Para os fins do disposto neste Regulamento, considera-se para pronta entrega a aquisição de produtos com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias, contado da data de assinatura do contrato ou, quando facultativo, da emissão de instrumento hábil para substituí-lo.

Art. 2º Para efeito desse Regulamento define-se:
[...]
XXXII - Pequenas despesas de pronta entrega e pronto pagamento: contratações até o valor definido nos incisos I e II do art. 106 deste Regulamento, conforme o caso;

[2] Lei nº 13.303/2016.
Art. 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa:
I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;
II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;
III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput :
I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;
b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada.
III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.

[3] CF/88. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...]
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E9826462